

【제 목】 : 개인정보 제공내역 관리 부적정

【내 용】

- 자원평가실은 요양기관 현황관리 등 업무를 수행하면서 외부 기관 으로부터 우리원이 보유하고 있는 정보에 대해 제공 요구를 받으면 관련 법령에 근거가 있을 경우에 한하여 해당 정보를 제공하고 있다.
- 한편, 「개인정보 보호법」 제18조 및 「개인정보 처리 방법에 관한 고시」에 따르면, 개인정보처리자는 개인정보를 제3자에게 제공한 경우에는 제공의 법적 근거, 목적 및 범위 등에 관하여 인터넷 홈페이지 등에 게재하여야 한다고 되어있다.

☞ 참고자료: 【개인정보 보호법】

제18조(개인정보의 목적 외 이용·제공 제한) ① 개인정보처리자는 개인정보를 제15조 제1항 및 제39조의3제1항 및 제2항에 따른 범위를 초과하여 이용하거나 제17조제1항 및 제3항에 따른 범위를 초과하여 제3자에게 제공하여서는 아니 된다.

② ~ ③ (생략)

④ 공공기관은 제2항제2호부터 제6호까지, 제8호 및 제9호에 따라 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공하는 경우에는 그 이용 또는 제공의 법적 근거, 목적 및 범위 등에 관하여 필요한 사항을 보호위원회가 고시로 정하는 바에 따라 관보 또는 인터넷 홈페이지 등에 게재하여야 한다.

☞ 참고자료: 【개인정보 처리 방법에 관한 고시】

제2조(공공기관에 의한 개인정보 목적 외 이용 또는 제3자 제공의 공고) 공공기관은 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 제3자에게 제공(이하 "목적외이용등"이라 한다)하는 경우에는 「개인정보 보호법」(이하 "법"이라 한다) 제18조제4항에 따라 개인정보를 목적외이용등을 한 날부터 30일 이내에 다음 각 호의 사항을 관보 또는 인터넷 홈페이지에 게재하여야 한다. 이 경우 인터넷 홈페이지에 게재할 때에는 10일 이상 계속 게재하되, 게재를 시작하는 날은 목적외이용등을 한 날부터 30일 이내여야 한다. (이하 생략)

- 이에 따라, 우리원 정보보호부는 월1회 홈페이지를 통해 목적 외 이용 및 제3자 제공 내역을 공개하고 있으며,

- 각 부서에서는 개인정보를 제3자에게 제공 시 우리원 「개인정보 내부관리지침」에 따라 “목적 외 이용 및 제3자 제공대장”에 기재하여 개인정보보호관리자에게 통보하도록 하고 있다.

☞ **참고자료: 【개인정보 내부관리지침】**

제8조(개인정보의 목적 외 이용·제공 제한) ① 부서별 개인정보책임자는 법 제18조제2항에 따라 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 제3자에게 제공하는 경우에는 그 내역을 별지 제1호서식 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 대장을 개인정보보호관리자에게 문서로 통보하여야 한다.
② ~ ④ (생략)

- 이를 위해 정보보호부에서는 비즈넷을 통해 “목적 외 이용 및 제3자 제공대장”에 제공 내용을 등록할 수 있도록 시스템을 구축하여 운영하고 있으며, 이에 따라 각 부서에서는 개인정보를 제3자 제공 시 비즈넷에 제공내역을 등록하여야 한다.

※ 접속 경로: 비즈넷/관리운영/자원관리/정보보호/목적 외 이용 및 제3자 제공대장

- 자원평가실 자율점검 결과에 따르면, 【표20】 ‘개인정보 제3자 제공 미 등록 현황’ 과 같이 경찰 및 유관기관 등 외부기관에 개인정보를 제공하였음에도 비즈넷 등록화면에 제공 내역을 등록하지 않은 사실을 8건 확인하였다.

【표20】 개인정보 제3자 제공 미 등록 현황

연번	문서번호	문서제목	확인사항
1	△부-435호(2021. 2. 19.)	자료요청에 대한 회신	개인정보 제3자 제공 후 제공대장 등록누락
2	△부-441호(2021. 2. 19.)	수사협조에 대한 회신	
3	△부-600호(2021. 3. 9.)	수사협조에 대한 회신	
4	△부-996호(2021. 4. 12.)	보건의료인 관련 정보 제공 요청 회신	
5	△부-1006호(2021. 4. 13.)	사실조화에 대한 회신	
6	△부-1448호(2021. 6. 2.)	기관별 종사자 현황 자료 요청 회신	
7	△부-1500호(2021. 6. 4.)	기관별 종사자 현황 자료 요청 추가회신	
8	△부-1752호(2021. 6. 29.)	수사협조에 대한 회신	

【조치사항】

- 비즈넷 등록화면에 제3자 제공내역 등록 및 관련자 교육완료 (현지조치)